

1510154-05.2021.8.26.0604

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcus Cunha Rodrigues

Comarca: Sumaré

Foro: Foro de Sumaré

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/07/2022

... de aumento ou diminuição. Não se há falar em tráfico privilegiado, ante a habitualidade. Enquanto adolescentes, os réus ostentaram vários envolvimento infracionais graves em Nova Odessa, inclusive pelo tráfico de entorpecentes, permitindo concluir que atingiram a maioridade e continuaram enredados na atividade ilícita atinente à traficância.

O regime inicial de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sumaré

Foro de Sumaré

2ª Vara Criminal

Rua Antonio de Carvalho, 170, Sumare-SP - cep 13170-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1510154-05.2021.8.26.0604 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1510154-05.2021.8.26.0604

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2061715/2021 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 16572464 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE,

396/21/926 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 2061715 - DEL.POL.NOVA ODESSA, 396/21/926 -

DEL.POL.NOVA ODESSA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO FACCO HONORIO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Cunha Rodrigues

Vistos.

THIAGO FACCO HONORIO e GABRIEL FACCO HONORIO, qualificados nos autos, estão sendo processados pela JUSTIÇA PÚBLICA, como incursos no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, ante o fato já detalhadamente descrito na inaugural (páginas 80/81).

Defesa preliminar (páginas 99/109). Notificações (páginas 138/140). Recebimento da denúncia (páginas 114/115). Citações pessoais (páginas 183 e185). Prova oral e interrogatórios (páginas 205/206 e 234). Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela integral procedência da ação penal (páginas 237/244), ao passo que o defensor sustentou, em resumo, os seguintes argumentos: a) seja invalidado o depoimento da testemunha da acusação Paulo Henrique Fonseca Nebesnyj; b) insuficiência probatória; c) tráfico privilegiado; d) aplicação benéfica da pena,

reconhecendo-se atenuante; e) apelação em liberdade; f) restituição da coisa apreendida (páginas 249/256).

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

Procede a pretensão punitiva estatal.

O laudo de exame químico-toxicológico comprovou a materialidade delitiva (páginas 145/147).

Indisfarçável a autoria, porque os policiais militares Mateus Vinicius dos Santos Quirino e Paulo Henrique Fonseca Nebesnyj, em seus desinteressados depoimentos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmaram que os réus, os quais enquanto adolescentes ostentaram vários envolvimento infracionais em Nova Odessa, não atenderam à ordem de parada em um bloqueio policial de rotina e fugiram com o veículo, sendo perseguidos por várias viaturas até colidirem, continuarem em fuga e desembarcarem nas proximidades de um córrego, quando foram encaçados em uma área de mata, após um cerco. Em revista no automóvel ocupado pelos acusados, havia uma sacola com entorpecentes, embaixo do banco do passageiro (páginas 205/206 e 234). Ao revés do que sustentado pelo defensor em alegações finais, invalidade alguma houve no depoimento do policial Paulo Henrique Fonseca Nebesnyj na oportunidade na qual, enquanto visualizava uma filmagem obtida pela Defesa (12:46 min), disse algo, ao que parece a expressão 'não', para alguém.

Tratou-se de manifestação vaga, que, pelo que foi possível perceber, respondia alguma indagação externa e alheia ao presente caso, como inclusive se deu também quando do depoimento da testemunha arrolada pela Defesa.

Certo é que um dos denunciados, comprometedoramente, empreendeu fuga na condução do automóvel, que transportava sob o banco do outro denunciado uma sacola com grande quantidade de estupefacientes, permitindo concluir que os acusados, que são irmãos, agiam com unidade de desígnios e em concerto executório.

Indisputável, pois, que os réus transportaram, para fins de tráfico, 23 (vinte e três) porções de cocaína, 64 (sessenta e quatro) de cocaína, na forma de crack, e 06 (seis) de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A significativa quantidade e variedade de drogas ilícitas que lá havia evidenciou, por si só, a destinação para a traficância.

Não houve sequer pálido indício de que os agentes públicos estivessem alentados por propósito soez de prejudicarem inocentes.

A testemunha arrolada pela Defesa, sra. Maisa Beatriz da Silva, amiga dos denunciados, disse que acompanhou a diligência policial por cerca de três minutos, tendo só passado pelo local e ido embora, de modo que pouco teve a esclarecer sobre o ocorrido.

Insulada a negativa de coautoria formulada pelos réus, em seus interrogatórios judiciais.

Configurada, pois, conduta que se amoldou ao tipo penal em foco, fixo, agora, a sanção penal.

Em primeira fase, tendo em vista a maior reprovabilidade da conduta, pela quantidade e pela variedade das drogas, inclusive de efeito extremamente

alucinógeno e viciante, exaspero a pena-base em 1/3 (um terço).

Em segunda fase, pela atenuante da maioridade relativa (Thiago Facco Honorio nascido aos 20/03/2001 e Gabriel Facco Honorio nascido aos 25/05/2002), reduzo a pena em 1/6 (um sexto).

Em terceira e última fase, ausentes causas de aumento ou diminuição. Não se há falar em tráfico privilegiado, ante a habitualidade. Enquanto adolescentes, os réus ostentaram vários envolvimentos infracionais graves em Nova Odessa, inclusive pelo tráfico de entorpecentes, permitindo concluir que atingiram a maioridade e continuaram enredados na atividade ilícita atinente à traficância.

O regime inicial de cumprimento de pena suficiente e necessário é o fechado, em consonância com a circunstância judicial desfavorável. Lembra-se que o juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar a natureza ou a quantidade da droga (Jurisprudência em Tese nº 6 do STJ ao tratar da Lei de Drogas).

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal promovida contra THIAGO FACCO HONORIO e GABRIEL FACCO HONORIO, qualificados nos autos, condenando-os às penas de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, regime fechado, e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa, piso mínimo, como incursos no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Os acusados acompanharam reclusos o procedimento criminal em primeiro grau de jurisdição e assim devem continuar, hígidas as razões que ensejaram a prisão preventiva (páginas 73/75). Recomendem-se os denunciados nas prisões em que se encontram.

Após o trânsito em julgado, decreto o perdimento em favor da União do veículo utilizado para o transporte de entorpecentes, porquanto o E. Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 638.491/PR sob a temática da repercussão geral (Tema 647), fixou a tese de que "É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal "(Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJ 23/8/2017).

Ainda, também depois do trânsito em julgado, decreto o perdimento em favor da União da quantia em dinheiro apreendida, porque decorrente da hedionda traficância.

Ante a existência de habeas corpus, comunique-se a prolação da presente sentença à superior instância (páginas 117/121).

PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.

Sumare, 20 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA